

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2537/2533

นางบุญละมัย รัชบุญยวง

โจทก์

นายจรัญ บุรพรัตน์ กับพวก

จำเลย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นฎีกา มีทางชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยไม่ต้องวางเงินหรือหลักประกัน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 60)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 18,054 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องคดีที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58,57)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับระหว่างฎีกา

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ